南宁市兴宁区民主路、望州南路路口“6·21”道路交通事故调查报告

撰写时间：2023-01-13 17:30 来源：南宁市兴宁区应急管理局

南宁市兴宁区民主路、望州南路路口“6·21”道路交通事故调查报告

2022年6月21日16时38分许，位于南宁市兴宁区民主路、望州南路路口，发生一起道路交通事故致亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）壮族自治区〈实施生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》（广西壮族自治区人民政府令第50号）市人民政府办公厅关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）的有关规故发生后，兴宁区政府成立了南宁市兴宁区民主路、望州南路路口“6·21”道路交通事故调查组（以调查组），调查组由城区二级调研员、城区政府党组成员黎文健同志任组长，市公安局兴宁分局、城运输局、应急局、总工会、民生街道、市交警支队二大队等部门人员为成员。调查组按照“科学严谨依规、实事求是、注重实效”的原则对事故进行全面调查，现已查明事故发生的经过、原因，认定事和责任，提出对有关责任人员的处理建议和事故防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位基本情况

广西丰淳物流有限公司（以下简称“丰淳物流公司”）。单位类型：有限责任公司(自然人独资)所：南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇东城1号楼3号，法定代表人：杨苗才，成立日期：2018年8月21营期限至：长期，经营范围：道路货物运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准为国内货物运输代理（仅限陆路及航空代理）；物流信息咨询；仓储服务（除危险化学品）、包装服务装卸服务；销售：汽车及配件、五金机电、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方经营活动。）统一社会信用代码：91450100MA5NCAU354。

（二）事故相关人员

1.廖保辉，男，38岁，南宁市武鸣区人，系桂AW0699号重型罐式货车驾驶员，机动车驾驶证档案0101737396，准驾车型:B2。

2.刘跃芳，女，62岁，钦州市钦南区人，系南宁67183（临时车牌）二轮电动车驾驶员。

3.杨苗才，男，41岁，来宾市人，系广西丰淳物流有限公司的法定代表人。

4.黄俊富，男，37岁，南宁市良庆区人，系桂AW0699号重型罐式货车实际车主。

（三）事故车辆基本情况

1.桂AW0699号重型罐式货车，品牌型号：亚特重工牌TZ5310GXHCE5E，车辆识别代号：LFNFVUNW4
4,发动机号：53310111，所有人：广西丰淳物流有限公司，使用性质：非运营。检验记录：检验有效
3年4月30日，保险方式：北部湾财产保险股份有限公司，保险期至2023年4月13日。

2.南宁67183（临时车牌）二轮电动车，车架号：1101121166，所有人：李迪，品牌型号：福喜，
色：白色，保险方式：无。

（四）相关合同情况

1.丰淳物流公司与黄俊富的合同

丰淳物流公司与黄俊富于2020年4月15日签订《车辆委托服务合同》，将桂AW0699号重型罐式货车
记于甲方丰淳物流公司名下，实际车主为乙方黄俊富。丰淳物流公司提供“代缴税费代办车辆年检、
年检、补证、转户等业务；保险投保及索赔手续；安全宣传、交通运输信息、交通安全生产等咨询服
助处理车辆发生的交通安全事故”等服务，所有费用均由乙方黄俊富承担。黄俊富每年向丰淳物流公
服务费人民币1500元，合同书有效期至2024年4月15日。

《车辆委托服务合同》约定黄俊富独自支配车辆的营运，独享车辆营运收益，独自承担事故的经
事责任。丰淳物流公司不参与车辆的营运，不享受车辆的营运收益，不承担交通事故造成的刑事、民
济赔偿责任。

2.黄俊富与廖保辉的劳务合同

黄俊富聘请廖保辉自2021年11月起从事运输工作，没有签订劳动合同，约定每一趟运输任务工钱
币150元，每月10日结算。

二、事故发生经过和事故处置情况

2022年6月21日15时左右，廖保辉驾驶桂AW0699号重型罐式货车运输砂浆，运输路线起始点是南
塘区金陵镇，终点是青秀区东葛路“央著”工地。廖保辉驾驶桂AW0699号重型罐式货车卸完砂浆后，
路、望州南路路口返回西乡塘区金陵镇方向行驶过程中发生本事故。

16时38分许，廖保辉驾驶桂AW0699号重型罐式货车沿民主路右侧机动车道由东往西行驶，刘跃芳
宁67183（临时车牌）号电动自行车沿民主路非机动车道同向超速(经鉴定，南宁67183电动自行车事
驶速度约为20-23km/h）行驶，至上述事发地点时，刘跃芳驾车直行进入路口，廖保辉驾车右转弯通
桂AW0699号重型罐式货车右侧前部与电动自行车前部发生碰撞，致使刘跃芳连人带车摔倒在地，导致
被桂AW0699号重型罐式货车右前轮碰撞，造成刘跃苏当场死亡及两车不同程度受损的道路交通事故。

事故发生后，市交警支队二大队民警赶到事故现场展开先期事故调查和处置工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

该起事故造成1人死亡。死者刘跃芳，女，62岁，为南宁67183（临时车牌）二轮电动车驾驶员。

（二）直接经济损失情况

因目前双方在赔偿事宜上未达成协议，该起事故导致的直接经济损失尚未确定。

四、事故检验鉴定情况

（一）道路基本状况及天气情况

2022年6月21日，天气阴天，事发地点位于南宁市兴宁区民主路、望州南路路口，民主路为一般
路，呈东西走向，沥青路面，双向八车道，东往西单向设置有一股BRT公交车专用道、两股机动车道

机动车道，道路中央由绿化隔离带分隔，路面平直干燥，视线良好，道路交通标志标线完整清晰。望为一般城市道路，呈南北走向，沥青路面，双向六车道，事发路口由交通信号灯控制通行。

（二）有关检验鉴定情况

1.委托广西正廉司法鉴定中心对刘跃芳股静脉血液中乙醇含量鉴定，鉴定意见为:依据检测结果，芳的血液检材中未检出乙醇(桂正廉司鉴〔2022〕毒鉴字第1354号广西正廉司法鉴定中心司法鉴定意书)。

2.委托广东华清司法鉴定所桂AW0699号重型罐式货车和南宁67183（临时车牌）二轮电动车进行事时行驶速度进行鉴定，鉴定意见为:（1）桂AW0699号重型罐式货车事发时的车速约为19-23km/h;（2）183（临时车牌）二轮电动车事发时的车速约为20-23km/h(华清司鉴〔2022〕车鉴字第307号广东华清定所司法鉴定意见书)。

3.委托南宁市公安局交通事故技术鉴定所对刘跃芳的尸体进行死亡原因鉴定，鉴定意见为:刘跃芳路交通事故致颅脑及胸部损伤而死亡(南公交技〔2022〕（尸）检字第141号刘跃芳尸体检验鉴定书)。

4.委托广东中智痕迹司法鉴定所对桂AW0699号重型罐式货车进行安全技术性能检验鉴定，鉴定意为:

（1）该车制动系效能有效;

（2）该车转向系效能有效;

（3）该车照明信号装置可以正常使用;

（详见广东中智痕迹司法鉴定所中智司鉴〔2022〕鉴字第2454S号司法鉴定意见书)。

（三）交警部门对事故现场的责任认定

市交警支队二大队认为廖保辉驾驶机动车上道路未确保安全行驶且右转弯时未让直行的车辆先行通违法行为是造成此事故的直接原因。廖保辉的交通行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》二条第一款关于“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、驶”之规定和 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》 第三十八条第一款“机动车信号灯和非信号灯表示: (一)绿灯亮时，准许车辆通行，但转弯的车辆不得妨碍被放行的直行车辆、行人通行.规定，单方过错作用造成事故。刘跃芳驾驶电动自行车超速行驶，此交通行为违反了《中华人民共和交通安全法》 第五十八条关于 “残疾人机动轮椅车、电动自行车在非机动车道内行驶时，最高时速过十五公里” 之规定，但此违法行为不是造成此事故的原因，在此事故中无过错作用。

依据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项的规定，认定廖保辉应承担该事部责任，刘跃芳不承担该事故责任。

（四）有关负责人落实安全生产职责情况

1.经查，杨苗才，作为丰淳物流公司的法定代表人，未组织制定本单位生产安全事故应急救援预组织实施单位对廖保辉的安全教育和培训，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安隐患。

2.经查，黄俊富，桂AW0699号重型罐式货车实际车主，拒不配合调查组开展事故调查工作，在调第一次与黄俊富电话联系时，拒不提供联系地址，拒绝前往政府接受调查询问，此后均拒绝接听调查话，未组织廖保辉进行安全教育和培训未严格履行安全生产管理职责。

五、道路交通事故形成原因分析和事故性质

（一）直接原因

廖保辉，桂AW0699号重型罐式货车驾驶员，驾驶机动车上道路未确保安全行驶且右转弯时未让直辆先行，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.杨苗才，丰淳物流公司法定代表人，未严格履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位生产工作，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任，是导致事故发生的间接原因

2.黄俊富，桂AW0699号重型罐式货车实际车主，拒不配合事故调查工作，未严格履行安全生产管责，未组织廖保辉进行安全教育和培训，对事故发生负有管理责任，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，南宁市兴宁区民主路、望州南路路口“6·21”道路交通事故是一起生产安全责任事

六、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）建议追究刑事责任人员（1人）

廖保辉，桂AW0699号重型罐式货车驾驶员。安全防范意识淡薄，驾驶机动车上道路未确保安全行转弯时未让直行的车辆先行，造成桂AW0699号重型罐式货车与南宁67183（临时车牌）二轮电动车发生电动车驾驶员刘跃芳当场死亡的交通事故，对事故的发生负有直接责任。建议由南宁市交警支队二大追究刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的人员（2人）

1.杨苗才，丰淳物流公司法定代表人，未严格履行安全生产管理职责，未组织制定本单位生产安应急救援预案，未组织实施单位对廖保辉的安全教育和培训，未认真督促、检查本单位的安全生产工能及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。建议由南宁市兴宁区应急管理局依法处理

2.黄俊富，桂AW0699号重型罐式货车实际车主，拒不配合事故调查工作，未严格履行安全生产管责，未组织廖保辉进行安全教育和培训，对事故发生负有管理责任。建议由南宁市兴宁区应急管理局理。

（三）事故调查中发现的其他违法行为

调查中发现，涉事车辆桂AW0699号重型罐式货车注册使用性质为非运营，但实际从事营运性质的输作业。且签订的《车辆委托服务合同》中，丰淳物流公司“不承担交通事故造成的刑事、民事及经责任”等条款涉嫌推脱责任行为。有关违法行为建议由南宁市兴宁区交通运输局依法处理。

七、事故防范和整改措施

广西丰淳物流有限公司应进一步增强企业安全生产主体责任意识，认真汲取事故教训，落实好本产安全事故防范措施，将《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》（国发〔2012〕30号）的相关实到具体管理措施上来，进一步完善安全生产管理规章制度，加强安全生产检查，强化对驾驶员的安培训，增强驾驶员的交通安全意识，提高遵纪守法的自觉性，杜绝此类事故的发生。

打印 分享：

南宁市兴宁区人民政府主办
地址：南宁市厢竹大道63号 南宁市兴宁区人民政府 联系电话：0771-3290201 (仅受理网站建设维护问题)
国际联网备案号：45010202000009 桂ICP备11001242号-1 网站标识码：4501020001
桂公网安备 45010202000155号

网站地图 智能问答